

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL n. 0829891-75.2019.8.14.0301

APELANTES: KARINA PAULA DE SOUSA AIRES e POLLIANA LETÍCIA DE SOUSA AIRES

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADOS: CARLOS RENATO LIMA BORDALO e OUTROS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE REGISTRO DE HIPOTECA C/C ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA DE IMÓVEIS E PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA. PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA DEFERIDO, NOS TERMOS DA SÚMULA 08, DO STJ.

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Trata-se de **APELAÇÕES CÍVEIS** interposto por **KARINA PAULA DE SOUSA AIRES e POLLIANA LETÍCIA DE SOUSA AIRES** e o **BANCO DO BRASIL S/A**, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou procedentes os pedidos constantes na **AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE REGISTRO DE HIPOTECA C/C ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA DE IMÓVEIS E PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA** proposta pelo Apelados.

Narram os autos, em síntese, que celebraram contrato de compra e venda objetivando a aquisição de unidades imobiliárias no empreendimento Edifício Bourbon Residence. Ocorre que, mesmo após quitarem integralmente os valores relativos aos respectivos imóveis, não foi dada baixa na hipoteca constituída em favor da instituição financeira requerida, o que tem impossibilitado o pleno gozo de seus direitos sobre os bens.

Considerando o exposto, requerem a) o deferimento da tutela de evidência para que seja determinada a imediata liberação das hipotecas registradas nas matrículas indicadas; b) seja declarado o cancelamento dos gravames de hipoteca sobre os imóveis dos autores registrados no Registro de Imóveis do 2º Ofício, com a liberação definitiva das matrículas.

BANCO DO BRASIL S/A apresentou Contestação (ID 12455221) em que alega que as hipotecas foram constituídas em seu favor para garantir obrigações legalmente pactuadas com o requerido **PROJETO IMOBILIÁRIO RECORD – PETRUS 01 SPE LTDA**. Preliminarmente, aduz a ilegitimidade para figurar no polo passivo, tendo em vista que não sendo proprietário do imóvel,

não tem autorização para desconstituir a garantir junto ao Registro de Imóveis; impugna o valor da causa, entendendo que deve ser o do valor do ato pleiteado.

Com relação ao mérito, sustenta a necessidade de observância do princípio da boa-fé; a inexistência de direito à baixa da hipoteca; a necessidade de substituição da garantia, a fim de não desguarnecer o direito da instituição financeira.

Certidão informando que apesar de devidamente citado, o requerido PROJETO IMOBILIÁRIO RECORD – PETRUS 01 SPE LTDA, não apresentou contestação no prazo legal, em ID 13029396.

BANCO DO BRASIL S/A peticionou informando que não tem outras provas a produzir, em ID 13975221.

CARLOS RENATO LIMA BORDALO E OUTROS apresentaram Réplica à Contestação, em ID 13982826.

Sobreveio a sentença lavrada sob os seguintes termos:

(...)

Isso posto, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na exordial para julgar procedente o pedido de adjudicação compulsória dos imóveis indicados na exordial, visto que restou demonstrado o direito dos autores; e, conseqüentemente, julgo procedente o pedido de cancelamento das hipotecas sobre as unidades imobiliárias, determinando a baixa do gravame hipotecário sobre a unidade nº 501, 701, 1701, 1801, 1901, 1501, 2301, 2801, 3001, todas do Edifício Bourbon Residence, localizado na Trav. Dom Romualdo de Seixas, nº 795, bairro do Umarizal, CEP: 66050-110, Belém-PA, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil e art. 1.418 do Código Civil Brasileiro e por tudo mais o que consta nos autos.

Expeçam-se as respectivas Cartas de Adjudicação, com o eventual trânsito em julgado.

Condeno as requeridas, solidariamente, ao pagamento das custas e despesas processuais. Da mesma forma, condeno as requeridas, solidariamente, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo no valor de R\$10.000,00 (dez mil reais), na forma do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil, montante bastante para remunerar condignamente o causídico, sem, contudo, promover enriquecimento imotivado.

(...)

As advogadas **KARINA PAULA DE SOUSA AIRES e POLLIANA LETÍCIA DE SOUSA AIRES** interpuseram recurso contra o valor arbitrado a título de honorários advocatícios (ID. 5199929).

Do mesmo modo, o BANCO DO BRASIL S/A apresentou recurso de Apelação Cível (ID. 5199933).

Os autos ascenderam ao Tribunal e foram distribuídos à minha relatoria.

Em 15/02/2022, no ID. 8149299, os Apelados formularam pedido de TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER INCIDENTAL INAUDITA ALTERA PARS, requerendo a liberação das hipotecas em relação às unidades nº 501, 701, 1701, 1801, 1901, 1501, 2301, 2801, 3001, adquiridas pelos ora requerentes.

É o relatório.

DECIDO.

Como sabido o requerimento avulso do pedido de efeito suspensivo dirigido diretamente ao Tribunal, **é cabível por força da regra contida no artigo 1.012, § 3º, I do novo Código de Processo Civil.** Senão vejamos:

**Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.
(...)**

§ 3º O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1º poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

O caput do art. 1.012 do CPC, estabelece como regra geral, que a apelação terá efeito suspensivo, e o § 1º deste mesmo artigo 1.012 do CPC, enumera as hipóteses de exceções ao recebimento do recurso de apelação somente no efeito devolutivo. Vejamos:

Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

I - homologa divisão ou demarcação de terras;

II - condena a pagar alimentos;

III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado;

IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem;

V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;

VI - decreta a interdição.

Percebe-se que a regra do efeito contra a sentença que julgou procedendo os pedidos formulados nos autos de origem é o duplo efeito.

Entretanto, a tutela de urgência recursal encontra previsão legal no art. 1.019, I do CPC.

Dispõe o art. 311, inciso II, do NCPC:

Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando:

(...)

II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante;

Diante do impasse gerado em razão das construtoras e incorporadoras hipotecarem unidades imobiliárias na busca de crédito para os empreendimentos, e de seu inadimplemento vir a afetar os promitentes-compradores, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 308, assentando o seguinte entendimento:

Súmula n. 308 - A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, **anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel.**

Nos precedentes que deram origem ao enunciado, verifica-se que a garantia hipotecária do financiamento não atinge o terceiro adquirente da unidade e que o crédito de quem financiou a construção pode ser exercido de forma ampla apenas contra a devedora, de modo que, entregue a unidade a terceiro adquirente, contra este, fica limitado ao pagamento de suas prestações.

Transcrevo a ementa do REsp 651125/RJ – um dos precedentes que ensejou a edição do enunciado:

Aquisição de bem imóvel. Hipoteca constituída pela construtora junto ao agente financeiro. Precedentes da Corte. Súmula nº 83. 1. Nesta Corte há interpretação consolidada no âmbito da Segunda Seção no sentido de que a garantia hipotecária do financiamento não atinge o terceiro adquirente da unidade, o qual responde, tão-somente, pelo pagamento do seu débito (REsp nº 498.862/GO, de minha relatoria, DJ de 1º/3/04; REsp nº 439.604/PR, de minha relatoria, DJ de 30/6/03; REsp nº 431.440/SP, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, DJ de 17/2/03; REsp nº 401.252/SP, Relator o Ministro Ruy Rosado de Aguiar, DJ de 5/8/02; REsp nº 239.557/SC, Relator o Ministro Ruy Rosado de Aguiar, DJ de 7/8/02; REsp nº 187.940/SP, Relator o Ministro Ruy Rosado de Aguiar, DJ de 21/6/1999). 2. Recurso especial não conhecido. (REsp 651.125/RJ, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/09/2004, DJ 11/10/2004, p. 325)

Nas razões de decidir do julgado:

Está muito claro nesses precedentes que na **“incorporação de imóvel, é ineficaz a cláusula que institui hipoteca em favor do financiador da construtora da unidade alienada e paga por terceiro adquirente” (REsp nº 401.252/SP, Relator o Ministro Ruy Rosado de Aguiar, DJ de 5/8/02).** Em outro precedente ficou bem esclarecido que o “direito de crédito de quem financiou a construção das unidades destinadas à venda pode ser exercido amplamente contra a devedora, mas contra os terceiros adquirentes fica limitado a receber deles o pagamento das suas prestações, pois os adquirentes da casa própria não assumem a responsabilidade de pagar duas dívidas, a própria, pelo valor real do imóvel, e a da construtora do prédio” (REsp nº 187.940/SP, Relator o Ministro Ruy Rosado de Aguiar, DJ de 21/6/99).

No mesmo sentido o REsp 187.940/SP, cuja ementa transcrevo:

Deste modo, comprovado o negócio jurídico havido entre as partes comprovado pelos documentos juntado pelas unidades nº 501 (Num. 5199872 - Pág. 5/28), 701 (Num. 5199873 - Pág. 7/30), 1501 (Num. 5199874 - Pág. 5/), 1701 (Num. 5199875 - Pág. 5/30), 1801 (Num. 5199876 - Pág. 6/28), 1901 (Num. 5199877 - Pág. 5/26), 2301 (Num. 5199878 - Pág. 4/30), 2801 (Num. 5199879 - Pág. 4/27) e 3001 (Num. 5199880 - Pág. 5/26) e a quitação da obrigação[unidades nº 501 (Num. 5199872 - Pág. 29), 701 (Num. 5199873 - Pág. 31), 1501 (Num. 5199874 - Pág. 27), 1701 (Num. 5199875 - Pág. 31), 1801 (Num. 5199876 - Pág. 29), 1901 (Num. 5199877 - Pág. 27), 2301 (Num. 5199878 - Pág. 31), 2801 (Num. 5199879 - Pág. 28) e 3001 (Num. 5199880 - Pág. 27).] **(Num. 198054 - Pág. 2)** é inegável o direito dos Autores/Recorridos a exigir a baixa do gravame hipotecário, nos termos do art. 311, inciso IV, do NCPC e da Súmula 308, do STJ, vejamos:

DA TUTELA DA EVIDÊNCIA

Art. 311. A tutela da evidência será concedida, **independentemente da demonstração de perigo de dano** ou de risco ao resultado útil do processo, quando:

(...)

IV - a **petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor**, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.

STJ - SÚMULA N. 308

A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, **ANTERIOR OU POSTERIOR À CELEBRAÇÃO DA PROMESSA DE COMPRA E VENDA, NÃO TEM EFICÁCIA PERANTE OS ADQUIRENTES DO IMÓVEL**

.

Sobre o risco de dano grave e de difícil reparação nesta instância, tenho que está comprovado pelo óbice dos Autores/Apelados em proceder a transferência do domínio do bem perante o registro imobiliário, o que impacta diretamente no seu direito de dispor do imóvel como bem lhe aprouver.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, acolho o pedido constante no Id. 8149299 e CONCEDO A TUTELA DE EVIDÊNCIA PARA OBRIGAR QUE O BANCO DO BRASIL S/A, CONCEDA A BAIXA DA RESTRIÇÃO CONSTANTE NAS UNIDADES nº 501, 701, 1501, 1701, 1801, 1901, 2301, 2801 e 3001 do empreendimento Edifício Bourbon Residence, no prazo de 30 dias, sob pena de multa mensal de R\$ 2.000,00 (dois mil reais), por unidade.

À Secretaria para as devidas providências. Oficie-se.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora